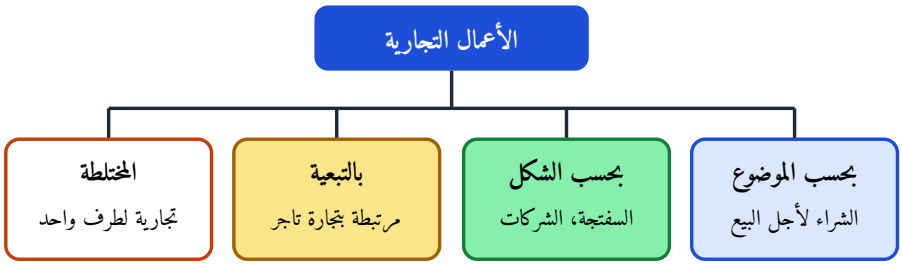
الأعمال التجارية

الهدف: أن تميّز بين أنواع الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري، وأن تصنّف أي عمل يُعرض عليك تصنيفاً صحيحاً مع التعليل.

الفكرة في سطرين: يحدّد القانون التجاري الأعمال التي تُعدّ تجارية إمّا بطبيعة موضوعها، أو بشكلها مهما كان القائم بها، أو لأنها تابعة لنشاط تاجر. ويترتب على صفة العمل التجاري تطبيق قواعد خاصة في الإثبات والاختصاص.



الشكل 1: التصنيف الرباعي للأعمال التجارية كما يُدرّس في البرنامج.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الأعمال التجارية بحسب الموضوع:** أعمال تجارية بطبيعتها، كالشراء من أجل إعادة البيع، والصناعة، والنقل، والبنوك، والوكالة بالعمولة، وتُشترط فيها غالباً نية الربح وصفة المقاولة عند تكرارها.
2. **الأعمال التجارية بحسب الشكل:** تُعدّ تجارية مهما كان القائم بها ومهما كان غرضها، مثل التعامل بالسفتجة، وشركات التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.
3. **الأعمال التجارية بالتبعية:** أعمال مدنية في أصلها، تصبح تجارية لأن تاجراً قام بها لحاجات تجارته، كشراء سيارة لنقل بضاعة المحل.
4. **الأعمال المختلطة:** عمل تجاري بالنسبة لطرف ومدني بالنسبة للطرف الآخر، كبيع تاجر سلعة لمستهلك.
5. **معيار التمييز:** المضاربة (قصد الربح) والتداول والمقاولة (التكرار المنظّم).
6. **أهمية التمييز:** حرية الإثبات في المواد التجارية، وافتراض التضامن بين المدينين، واختصاص القسم التجاري، وقواعد الإفلاس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. فلاح يبيع محصول أرضه في السوق. **الحل:** عمل مدني، لأنه لم يشترِ ليبيع بل باع إنتاجه الطبيعي.

2. موظف يوقّع سفتجة لتسديد ثمن أثاث منزله. **الحل:** عمل تجاري بحسب الشكل، فالسفتجة تجارية مهما كانت صفة الموقّع.

3. تاجر أقمشة يشتري خزانة حديدية لمحله. **الحل:** عمل تجاري بالتبعية لارتباطه بنشاطه التجاري.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار كل بيع عملاً تجارياً؛ الشرط هو الشراء المسبق بقصد إعادة البيع.
- اشتراط صفة التاجر في الأعمال التجارية بحسب الشكل، وهي غير مشترطة.
- الخلط بين العمل بالتبعية والعمل المختلط: الأول يخص صفة القائم به، والثاني يخص طرفي العلاقة.
- التصنيف دون تعليل؛ يجب ذكر المعيار الذي اعتمدته.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- بحسب الموضوع: طبيعة العمل نفسه.
- بحسب الشكل: السفتجة والشركات التجارية مهما كان القائم بها.
- بالتبعية: عمل مدني يقوم به تاجر لحاجات تجارته.
- المختلط: تجاري لطرف ومدني للآخر.
- التمييز يحدد الإثبات والاختصاص والإفلاس.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com